



QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 05/2025/HĐBĐG-KB ngày 12/02/2025 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 01-05/2025/HĐBĐG-KB ngày 25/3/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo và Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo (Tổ chức đấu giá tài sản) ban hành quy chế đấu giá cụ thể như sau:

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đối với tài sản quy định tại Điều 4 tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Chỉ tổ chức đấu giá khi có từ 2 người đăng ký tham gia trở lên (trừ trường hợp quy định tại Điều 12 Quy chế này).

2. Tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

5. Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành theo trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước quy định tại Điều 6 Quy chế này.

2. Mọi cá nhân, tổ chức đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

3. Trong trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác về điều kiện tham gia đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

4. Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về điều kiện tham gia đấu giá theo quy định khi đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 4. Tài sản đấu giá

1. Tên tài sản đấu giá. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 884132, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS09592 cấp ngày 25/3/2022 mang tên ông Nguyễn Đỗ Đức. Có thông tin

như sau:

Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 250

+ Tờ bản đồ số: 54

+ Diện tích: 3701,6 m²

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác

+ Địa chỉ: ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

+ Thời hạn sử dụng: đến ngày 31/12/2070

+ Nguồn gốc: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản. Là tài sản bảo đảm được Ngân hàng TMCP Bản Việt chuyển giao bán đấu giá theo quy định.

3. Hiện trạng tài sản đấu giá:

- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “**có sao bán vậy**”, “**có sao bàn giao vậy**”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định tham gia đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá tài sản tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Ngân hàng TMCP Bản Việt và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

- Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Diện tích đất thực tế có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu tài sản, diện tích đất thực tế có thể sai lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá cũng đồng ý chấp thuận mua tài sản với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“**có sao nhận bàn giao vậy**”) thực địa tài sản mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào. Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Người mua đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

4. Giá khởi điểm: 3.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm triệu đồng).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) nếu có và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật; người mua trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản bao gồm thuế thu nhập mà chủ sở hữu tài sản phải nộp theo quy định của pháp luật. Phí công chứng và chi phí đi lại của công chứng, chi phí

nhận tài sản trúng đấu giá do Người mua được tài sản đấu giá chịu. Trong quá trình sang tên quyền sử dụng đất, đối với phần công trình xây dựng trên đất và diện tích đất phát sinh nếu có người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu theo quy định của pháp luật (nếu đủ điều kiện, được cho phép) và chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có).

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày **26/3/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **15/4/2025**;

- Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản đấu giá – ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- **Lưu ý:** Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đấu giá phải làm đơn đăng ký đi xem tài sản gửi Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo để Công ty phát hành giấy giới thiệu cho khách hàng đi xem tài sản. Khi đi xem tài sản khách hàng phải đem theo Giấy giới thiệu do Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo đã phát hành và Căn cước công dân của người đi xem tài sản. Khi đến địa điểm xem tài sản khách hàng phải nộp lại Giấy giới thiệu đi xem tài sản cho người quản lý tài sản đấu giá và xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá - Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước

1. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

a) Thời gian nộp tiền: từ ngày **26/3/2025** đến **17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025**.

b) Số tiền đặt trước: **10% giá khởi điểm**

c) Phương thức nộp tiền: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản như sau:

+ **Tên chủ tài khoản:** Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo

+ **Số tài khoản:** 1516188188 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

+ **Nội dung nộp tiền:** “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” “NTDT” “BANVIETBANK”

Ví dụ: Nguyễn Văn Nam NTDT BANVIETBANK

- Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của tổ chức đấu giá và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo quy chế này.

- Các quy định khác liên quan đến việc nộp tiền đặt trước.

+ Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo trước 18 giờ 00 phút ngày **15/4/2025**.

• Hình thức nộp có thể là nộp bản chính, bản photo hoặc ảnh chụp.

• Cách thức nộp: Có thể nộp trực tiếp cho nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo hoặc có thể nộp qua Zalo.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

+ Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

2) Thời gian phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày

26/3/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025 (trong giờ hành chính).

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 400.000 đồng/hồ sơ.

3) Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: số 6 Lương Định Của, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh và trụ sở BVBANK Tây Ninh – số 392 - 394 Đường 30 tháng 4, P. 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 0862 707176.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem tại chương II Quy chế này.

Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ. Trong mỗi bộ hồ sơ gồm có các giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo phát hành;

- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của người đăng ký tham gia đấu giá (**bản sao chứng thực**);

- Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá trong trường hợp được uỷ quyền (**Bản sao và bản gốc kèm theo để đối chiếu hoặc nộp bản gốc**);

- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được uỷ quyền trong trường hợp nhận uỷ quyền (**bản sao chứng thực**);

- **Cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá:** Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm về điều kiện được tham gia đấu giá.

Điều 7: Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, bước giá

- Thời gian dự kiến tổ chức: **10 giờ 00 phút ngày 18/4/2025**

- Địa điểm dự kiến tổ chức: trụ sở BVBANK Tây Ninh – số 392 - 394 Đường 30 tháng 4, P. 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 20.000.000 đồng

CHƯƠNG II - ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 8. Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức đấu giá.

3. Khoản tiền đặt trước được sử dụng như sau: *khoản 4,5 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản*).

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc mua tài sản;

- Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 của quy chế này;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đấu giá nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp;

- Những người được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc mà không cung cấp số tài khoản hoặc không liên hệ với Tổ chức đấu giá để nhận lại khoản tiền đặt trước thì tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về việc chậm trả lại tiền đặt trước theo quy định.

Điều 9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Điều 10. Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc (khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016)

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc trong các trường hợp sau đây:

a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy chế này;

c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế này;

d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này;

e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế này.

f. Quá thời hạn nộp tiền mua tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế này.

2. Khoản tiền đặt trước quy định tại khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 11. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản.

1. Thời hạn thanh toán:

- Số tiền đặt cọc: kể từ thời điểm đấu giá thành, số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải thanh toán toàn bộ số tiền trúng đấu giá tài sản (đã bao gồm tiền đặt cọc).

- Trường hợp người trúng đấu giá không thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đấu giá thành thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

2. Phương thức thanh toán: Toàn bộ số tiền mua tài sản được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Bản Việt:

- Tên tài khoản: NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Tài khoản số: 0697044000019

- Mở tại Ngân hàng TMCP Bản Việt

- Nội dung: (Tên Người mua được tài sản đấu giá) chuyển tiền mua tài sản theo Biên bản đấu giá thành ngày/....../.... của Công ty Khải Bảo.

3. Thời hạn, địa điểm, phương thức giao tài sản:

A. Thời hạn giao hồ sơ tài sản: Người có tài sản có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc người mua được tài sản, các bên, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có thỏa thuận khác. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với Người có tài sản trong việc giao hồ sơ tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

B. Địa điểm giao hồ sơ tài sản: Tại văn phòng của Người có tài sản.

C. Phương thức giao hồ sơ tài sản: Người có tài sản giao hồ sơ tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản bán đấu giá. Người có tài sản phải thông báo cho Tổ chức đấu giá về thời gian, địa điểm giao tài sản để Tổ chức đấu giá thông báo cho Người mua được tài sản đấu giá đến nhận. Khách hàng trúng đấu giá có trách nhiệm tự xác định tình trạng hồ sơ tài sản bàn giao là đúng so với nội dung bảng kê chi tiết hồ sơ tài sản bán đấu giá.

D. Giao tài sản thực địa: Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm liên hệ với Chủ sở hữu tài sản trên Giấy chứng nhận, bên đang giữ tài sản để tự nhận tài sản thực tế, Người có tài sản chỉ bàn giao giấy tờ và hồ sơ pháp lý liên quan tới tài sản và không có trách nhiệm bàn giao tài sản trên thực địa. Nếu người mua được tài sản bán đấu giá không nhận được tài sản trên thực tế, Người có tài sản vẫn được quyền sử dụng số tiền người mua được tài sản bán đấu giá đã thanh toán để thu hồi nợ và người mua được tài sản bán đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện Người có tài sản trong mọi trường hợp.

Điều 12. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá.

1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản;

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

3. Biên bản đấu giá ngoài nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản còn phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá, chấp nhận giá hợp lệ; ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá.

CHƯƠNG III - TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 13. Cách thức bán đấu giá Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- h) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu
- i) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

2. Việc trả giá được thực hiện như sau:

- a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
- c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 14. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận (*Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1 Điều này bị truất quyền tham gia Cuộc đấu giá.

Điều 15. Từ chối ký biên bản đấu giá, kết quả trúng đấu giá (*khoản 3 Điều 44 và Điều 51 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại Cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì Cuộc đấu giá không thành.

Điều 16. Trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (*khoản 5 Điều 9 và khoản 1,2,3*

Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016)

1. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận trong các trường hợp sau đây:

- Tại Cuộc đấu giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 17. Dừng Cuộc đấu giá

1. Cuộc đấu giá dừng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu giá viên dừng Cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, đìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản.

b) Người có tài sản yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm sau:

- Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, đìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá.

c) Các trường hợp bất khả kháng.

2. Việc dừng Cuộc đấu giá phải lập biên bản dừng tại Cuộc đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá, người có tài sản đấu giá, người ghi biên bản, những người tham gia đấu giá. Trong biên bản dừng Cuộc đấu giá phải thể hiện rõ lý do dừng, thời gian dừng.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức có những hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, đấu giá viên tước quyền tham gia đấu giá đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm và không được nhận lại khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản.

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được giữ trong tài khoản của tổ chức đấu giá cho tới khi mở lại Cuộc đấu giá trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 18. Hủy kết quả đấu giá tài sản

Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu

giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu giá.

3. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

4. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định của pháp luật về đấu giá.

Điều 19. Điều khoản khác

1. Trường hợp đấu giá tài sản lần đầu có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người đủ điều kiện tham gia và không đủ điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá được hoàn trả lại tiền hồ sơ và tiền đặt trước đã nộp vào tài khoản của tổ chức đấu giá (nếu có).

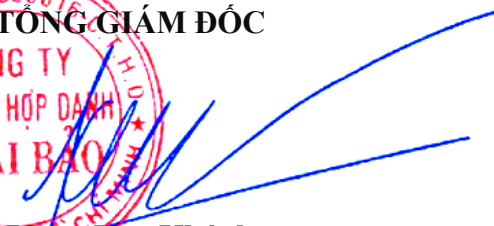
Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

4. Đây là tài sản bán để thu hồi nợ xấu, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và văn bản bán đấu giá tài sản có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải hoàn trả bằng tiền, bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật

CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Các Phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chấp hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, các bộ phận và đơn vị trực thuộc Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo báo cáo đề xuất Tổng Giám đốc xem xét giải quyết, hoặc bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.


TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Khánh